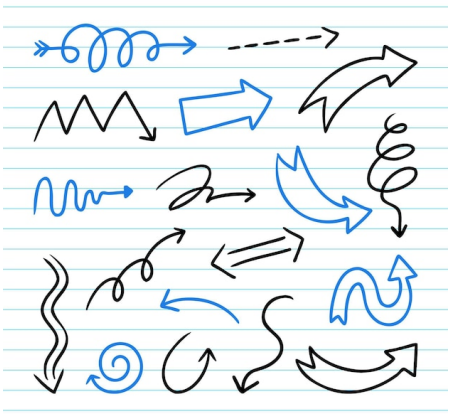


TEMA IX



ESQUEMA DEL TEMA

LEY 39/2.015, DE 1 DE OCTUBRE, DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO, NATURALEZA Y PRINCIPIOS GENERALES.

FASES DEL PROCEDIMIENTO.

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: CONCEPTO Y CLASES.

LEY 39/2.015, DE 1 DE OCTUBRE DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (PAC).

- Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos.
- Regular el procedimiento administrativo común, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las AAPP.
- Regular los principios de la iniciativa legislativa y de la potestad reglamentaria.

DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, según el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración.

SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

Sector Público	Interesados
. Administración General del Estado. . Administraciones de las Comunidades Autónomas. . Entidades de la Administración Local. . Sector público institucional.	. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos. . Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tienen derechos, que pueden resultar afectados por la decisión. . Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya caído resolución definitiva.

CAPACIDAD DE OBRAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN.

. Personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar.

. Menores de edad para el ejercicio y defensa de sus derechos e intereses sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o guarda.

. Grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos.

REPRESENTACIÓN.

Los interesados con capacidad de obrar pueden actuar por medio de representante (personas físicas con capacidad de obrar y personas jurídicas).

- Se entenderá acreditada la representación (apud acta) mediante comparecencia personal o electrónica.
- La falta o insuficiencia de la acreditación de la representación no impide que se tenga por realizado el acto (se debe subsanar en el plazo de diez días).

DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LAS AA.PP. **Título II. Capítulo I.**	
Art. 13.	a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta Ley. h) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
Art. 14.	. Las **personas físicas** pueden elegir si se comunican con las AA.PP. por medios electrónicos o no. . **Están obligados a relacionarse por medios electrónicos** las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales cuya colegiación es obligatoria, quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración y los empleados de las AA.PP. en su condición de empleado público.
Art. 15.	. En los procedimientos de la Administración General del Estado, la lengua será el castellano. . En los procedimientos de las CC.AA. y las Entidades Locales lo que establezca la legislación autonómica.

DERECHOS DEL INTERESADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. **Título IV. Capítulo I. Art. 53.**
a) A **conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados**; el **sentido del silencio administrativo** que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el **órgano competente** para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Asimismo, también tendrán derecho a **acceder y a obtener copia de los documentos** contenidos en los citados procedimientos. b) A **identificar a las autoridades y al personal** al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. c) A **no presentar documentos originales** salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de éste. d) A **no presentar datos y documentos no exigidos** por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, **que ya se encuentren en poder** de las Administraciones Públicas o **que hayan sido elaborados por éstas**.

e) A **formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia,** que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A **obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos** que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.

g) A **actuar asistidos de asesor** cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.

h) A **cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos** previstos en el artículo 98.2.

FASES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN			
Iniciación	**Ordenación**	**Instrucción**	**Finalización**
Capítulo II, Título IV	Capítulo III, Título IV	Capítulo IV, Título IV	Capítulo V, Título IV.

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Información y actuaciones previas.

Antes del inicio del procedimiento se puede abrir un período de información o actuaciones previas.

En los procedimientos sancionadores determinarán los hechos susceptibles de motivar la incoación del procedimiento.

Medidas provisionales.

Antes de iniciarse el procedimiento.	**Iniciado el procedimiento.**
. El órgano competente para iniciar o instruir. . De oficio o a instancia de parte. . Por urgencia inaplazable y para proteger provisionalmente los intereses implicados. . Deben ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento (en los 15 días siguientes a su adopción).	. El órgano competente para resolver. . De oficio o a instancia de parte. . Para asegurar la eficacia de la resolución. . Principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

Acumulación.

. El órgano que inicia o tramita el procedimiento / de oficio o a instancia de parte / pueden disponer su acumulación a otros procedimientos con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

. No procede recurso contra el acuerdo de acumulación.

CLASES DE INICIACIÓN.

De oficio.	**A instancia del interesado.**
Se inicia de oficio por acuerdo del órgano competente: . Por propia iniciativa. . Como consecuencia de orden superior. . Por petición razonada de otros órganos. . Por denuncia.	Es necesaria la **solicitud de iniciación.** . Si corresponde a una pluralidad de personas y la petición es idéntica, se puede formular una única solicitud. . Las AA.PP. deben establecer modelos y sistemas de presentación masiva.

Los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio mediante un acuerdo de iniciación. Las AA.PP. pueden iniciar de oficio **procedimientos de responsabilidad patrimonial** mientras no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.	En las solicitudes de inicio de los **procedimientos de responsabilidad patrimonial** es necesario que no haya prescrito el derecho a reclamar.
Subsanación y mejora de la solicitud.	
Se darán 10 días para que se subsane la falta o se acompañen los documentos preceptivos. Si no se presentan se tendrá por desistido en la petición. El plazo se puede ampliar hasta cinco días (excepto en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva).	
Declaración responsable.	
El interesado manifiesta en un documento que cumple los requisitos, que dispone de la documentación que lo acredita, que la pondrá a disposición de la administración y que se compromete a mantener los requisitos el tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.	
Comunicación.	
Documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración datos identificativos o datos relevantes para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.	

ORDENACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
Expediente administrativo. Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. **Los expedientes tendrán formato electrónico.**
Impulso.
El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. - En los expedientes se guardará orden riguroso de incoación. - Las unidades administrativas
Concentración de trámites.
Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo (principio de simplificación administrativa).
Cumplimiento de trámites.
Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deben realizarse en el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la notificación del correspondiente acto. A los interesados que no cumplan este trámite se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente.
Cuestiones incidentales.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento no suspenden su tramitación, salvo la recusación.

<table>
<tr><th colspan="2">INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.</th></tr>
<tr><th colspan="2">Actos de instrucción.</th></tr>
<tr><td colspan="2">Son los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
- Se realizarán de oficio a través de medios electrónicos.
- Los interesados también pueden proponer actuaciones.</td></tr>
<tr><td>Alegaciones</td><td>Los interesados pueden, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.</td></tr>
<tr><td>Pruebas</td><td>Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho.
. Si la administración no tiene por ciertos los hechos alegados, el instructor acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10. Solo podrán rechazarse pruebas improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada,
En los procedimientos sancionadores los hechos probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la administración.
- La Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas admitidas (notificación).</td></tr>
<tr><td>Informes</td><td>Se solicitarán los informes que sean preceptivos y los que se juzguen necesarios para resolver. En la petición del informe se concretará lo que se solicita.
Salvo disposición expresa contraria, los informes son facultativos y no vinculantes.
- Serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de 10 días.
Informes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Es preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento ha ocasionado la presunta lesión indemnizable (debe emitirse en el plazo de 10 días).
- Si las indemnizaciones reclamadas son igual o superior a 500.000 euros, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (o del Consejo de la C.A.).
- Si son por el funcionamiento anormal de la Justicia, es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no podrá exceder de 2 meses.</td></tr>
<tr><th colspan="2">Participación de los interesados.</th></tr>
<tr><td>Trámite de audiencia.</td><td>Se puede celebrar trámite de audiencias, una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
- Los interesados, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, podrán alegar y presentar documentos y justificaciones.
En los procedimientos de responsabilidad patrimonial es necesario dar audiencia al contratista.</td></tr>
<tr><td>Información pública.</td><td>Si la naturaleza del procedimiento lo requiere, el órgano que lo resuelve puede acordar un período de información pública.
- Se publicará un anuncio en el Diario Oficial correspondiente para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente. Se determinará un plazo no inferior a 20 días para presentar alegaciones.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th colspan="3">FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.</th></tr>
<tr><th colspan="3">Terminación</th></tr>
<tr><td colspan="2">Ponen fin al procedimiento:
- La resolución.
- El desistimiento.
- La renuncia al derecho.
- La declaración de caducidad.
- La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.</td><td>Terminación en los procedimientos sancionadores.
Si el infractor reconoce la responsabilidad, termina con la imposición de la sanción.
Terminación convencional.
Acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas de derecho público y privado.</td></tr>
<tr><td>Resolución</td><td colspan="2">Antes de la resolución se podrán realizar actuaciones complementarias para resolver el procedimiento (los interesados tienen 7 días para formular alegaciones).
La resolución decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas derivadas del mismo.
- En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con su petición.
- La resolución será motivada en algunos casos. Debe contener los recursos que procedan, el órgano ante el que deben presentarse y el plazo.
- La resolución del procedimiento debe dictarse electrónicamente.
- En ningún caso la Administración podrá abstenerse de resolver por silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales.
Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador.
. El órgano instructor podrá finalizar el procedimiento con el archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la propuesta de resolución si no existen los hechos, no fueron acreditados, no constituyen infracción administrativa, no se han podido identificar a los responsables o ha prescrito la infracción.
. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos, su calificación jurídica, la infracción y la sanción que se proponga.
Especialidades de resolución en los procedimientos sancionadores.
. La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella recurso ordinario en vía administrativa.
. Cuando la resolución sea ejecutiva se podrá suspender cautelarmente, si se interpone recurso contencioso-administrativo.
Especialidades de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
La resolución debe pronunciarse sobre la causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida. Transcurridos 6 meses sin que haya recaído resolución, podrá entenderse que es contraria a la indemnización.</td></tr>
<tr><td>Desistimiento y renuncia.</td><td colspan="2">En los procedimientos de oficio, la Administración puede desistir motivadamente.
Todo interesado puede desistir de la solicitud o renunciar a sus derechos (si no está prohibido en el ordenamiento jurídico).
- Deben hacerse por cualquier medio que permita su constancia.
- La Administración los aceptará y declarará concluso el procedimiento, salvo que otros interesados insten su continuación.</td></tr>
</table>

Caducidad.	En los procedimientos iniciados por el interesado, si se produce su paralización por su causa, transcurridos **3 meses**, se producirá la caducidad del procedimiento.

TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA DEL PROCEDIMIENTO.

Las AA.PP. de oficio o a solicitud del interesado, por tazones de interés público o falta de complejidad del procedimiento, pueden acordar la tramitación simplificada del procedimiento.

- Se debe notificar a los interesados.
- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, si se considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y la lesión, así como la valoración del daño y de la indemnización, se podrá acordar de oficio la iniciación del procedimiento simplificado.
- En los procedimientos de naturaleza sancionadora, si se califica la infracción como leve y no hay oposición expresa por parte del interesado.

Los procedimientos tramitados de manera simplificada deben ser resueltos en 30 días.

Trámites del procedimiento simplificado.	a.- Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b.- Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c.- Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento (en 5 días). d.- Trámite de audiencia (si la resolución va a ser desfavorable). e.- Informe del servicio jurídico (si es preceptivo). f.- Informe del Consejo General del Poder Judicial (si es preceptivo). g.- Dictamen del Consejo de Estado o de la C.A. (si es preceptivo). h.- Resolución.

EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

La ejecución de resoluciones que limiten derechos implica que se haya adoptado previamente la resolución. El órgano que ordene la ejecución material de las resoluciones debe notificar al interesado la resolución que autorice la actuación administrativa.

Los actos de las AA.PP. son **inmediatamente ejecutivos**, salvo que:

- Se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
- Sea un procedimiento sancionador contra el que cabe recurso en vía administrativa.
- Una disposición establezca lo contrario.
- Se necesita aprobación o autorización superior.

Si de la resolución nace una **obligación de pago**, se efectuará por alguno de los siguientes medios electrónicos:

- Tarjeta de crédito y débito.
- Transferencia bancaria.
- Domiciliación bancaria.

Se podrá **proceder, previo apercibimiento a la ejecución forzosa de los actos administrativos**, mediante:

- Apremio sobre el patrimonio.
- Ejecución subsidiaria.
- Multa coercitiva.
- Compulsión sobre las personas.

LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.	
La **interposición del recurso** debe expresar el nombre y apellidos del recurrente, el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma e identificación del recurrente (y medio de notificación) y el órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige.	
Son **causas de inadmisión:** - Ser incompetente el órgano administrativo. - Carecer de legitimación el recurrente. - Tratarse de un acto no susceptible de recurso. - Haber transcurrido el plazo para la interposición. - Que el recurso carezca manifiestamente de fundamento.	
La interposición de cualquier recurso, excepto cuando una disposición establezca lo contrario, **no suspende la ejecución del acto impugnado.**	
Recurso de alzada.	
Objeto.	Las resoluciones y actos del art. 112.1., **si no ponen fin a la vía administrativa**, pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó. Podrá interponerse ante el órgano que dicto el acto que se impugna (que tiene 10 días remitirlo al órgano competente para resolverlo) o ante el órgano competente para resolverlo.
Plazos.	**Plazo de interposición.** - Si el acto es expreso, 1 mes. - Si el acto no es expreso, a partir del día siguiente en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. **Plazo para dictar y notificar la resolución.** 3 meses (si transcurre el plazo, se entiende desestimado el recurso). Contra la resolución del recurso de alzada, no cabe otro recurso, salvo el recurso extraordinario de revisión.
Recurso potestativo de reposición.	
Objeto.	Los actos administrativos **que ponen fin a la vía administrativa** pueden ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los ha dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. - No se puede interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya desestimado.

Plazos.	**Plazo de interposición.** - Si el acto es expreso, 1 mes. - Si el acto no es expreso, a partir del día siguiente en que se produzca el acto presunto. **Plazo para dictar y notificar la resolución.** 1 mes.
Recurso extraordinario de revisión.	
Objeto.	**Contra los actos firmes en vía administrativa** podrá interponerse recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, si de da alguna de las siguientes circunstancias: - Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho. - Que aparezcan documentos esenciales para la resolución del asunto y evidencien el error de la resolución recurrida. - Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a la resolución. - Que la resolución se haya dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia … y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.
Plazos.	**Plazo de interposición.** - En la primera causa, dentro de los 4 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. - En los demás casos, en el plazo de 3 meses desde el conocimiento de los documentos o la sentencia judicial firme. **Plazo de resolución.** 3 meses. Si no se notifica la resolución se entiende desestimado, quedando abierta la vía jurisdiccional contenciosa-administrativa.